

1500076-37.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... notícias de seu envolvimento com o tráfico de drogas, deram-lhe ordem de parada, porém, desobedecida, tendo o réu empreendido fuga do local, passando sinais fechados e, em alguns pontos, trafegando na contramão de direção. Era uma noite de sábado e a avenida encontrava-se com bastante movimentação de veículos e pessoas. Quando conseguiram efetivamente abordar o réu, este afirmou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis-Foro de Assis-2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500076-37.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500076-37.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3001718/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 22348290 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SIMÕES DOMINGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

LUCAS SIMÕES DOMINGUES foi denunciado como incurso no artigo 309 da Lei 9.503/97, porque, no dia 03 de julho de 2021, por volta das 23h20min, no cruzamento entre a Rua Antônio Viana Silva com a Rua São Jorge, nesta Cidade e Comarca de Assis, dirigiu veículo automotor em via pública, sem a devida Permissão ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, o autor conduzia a motocicleta XRE 300, placa KYR 5471, de cor vermelha, quando foi abordado por policiais militares que deram ordem de parada. LUCAS empreendeu fuga em alta velocidade, trafegou na contramão de direção da via, colocando vários pedestres em perigo de dano.

Os policiais fizeram o acompanhamento e o abordaram na Rua Antônio Viana Silva.

Durante a busca pessoal, o autor tentou evadir-se do local, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

O investigado não era habilitado e gerou perigo de dano com sua conduta imprudente. Recebida a denúncia (fls. 85/86), o réu foi citado (fl. 99) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 105/107), sendo confirmado o recebimento da denúncia (fls. 111/112).

Durante a instrução processual, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

II – Fundamentação

A ação penal é procedente.

Restou cabalmente demonstrado que o réu incorreu no crime descrito no art. 309 do Código Penal.

Com efeito, conforme relatado pelos policiais militares Alessandro Almeida Furlan e Vítor Luis Santos, na data dos fatos encontravam-se de patrulhamento pela Avenida Rui Barbosa e avistaram o réu trafegando de carro, fazendo exibição para colegas. Por isso, e por existirem notícias de seu envolvimento com o tráfico de drogas, deram-lhe ordem de parada, porém, desobedecida, tendo o réu empreendido fuga do local, passando sinais fechados e, em alguns pontos, trafegando na contramão de direção. Era uma noite de sábado e a avenida encontrava-se com bastante movimentação de veículos e pessoas. Quando conseguiram efetivamente abordar o réu, este afirmou que havia empreendido fuga porque não tinha habilitação para direção de veículo automotor.

Assim, desse relato, cuja credibilidade não restou abalada por qualquer elemento existente no processo, extrai-se a conclusão da caracterização de todas as elementares do tipo penal descrito no art. 309 do CTB, visto que o réu dirigiu veículo automotor na via pública sem que fosse habilitado para tanto e, além disso, produziu risco concreto de dano a todas que trafegam pela Avenida Rui Barbosa e pelas demais vias nas quais dirigiu perigosamente, evadindo-se da polícia.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao 309 da Lei 9.503/97) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, examinando a prova reunida no processo e especialmente a folha de antecedentes criminais, não verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 6 meses de detenção.

Na segunda fase, a agravante da reincidência [processo 0001352-17.2021.8.26.0047 (furto tentado) – fl. 134] deverá ser compensada pela atenuante da confissão.

Assim, a pena intermediária se mantém em 6 meses de detenção

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de sorte que torno definitiva a pena de 6 meses de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCAS SIMÕES DOMINGUES ao cumprimento de 6 meses de detenção, por infração ao artigo 309 da Lei 9.503/97.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, pois o sentenciado é reincidente.

Substituição por pena restritiva de direitos: inviável, tendo em vista que o sentenciado é reincidente (art. 44, II, do CP).

Suspensão condicional da pena: incabível, porquanto o sentenciado é reincidente (art. 77, I, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020. Arbitre os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA